

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5628/2533

นางมาลินี ไชยกุล
บริษัทยานยนต์นครสวรรค์ จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

คนขับรถยนต์ของจำเลยที่ 1 เห็นรถยนต์ของจำเลยที่ 3 เล่นสวนทางมาอยู่
แล้วก่อนแซงรถยนต์ของโจทก์ อีกทั้งเป็นเวลาพลบค่ำและรถยนต์ของจำเลยที่ 3 ที่
เล่นสวนทางลงมาจากเนินเขาย่อมจะเพิ่มอัตราความเร็วขึ้นมาก ซึ่งอาจเป็นเหตุให้
กระกระยะผิดพลาดได้ แต่คนขับรถยนต์ของจำเลยที่ 1 ยังขับแซงรถยนต์ของโจทก์
แล้วรีบปาดรถเข้ามาในเส้นทางโดยต้องหลีกเลี่ยงรถยนต์ของจำเลยที่ 3 ที่แซงรถยนต์คัน
อื่นเล่นกึ่งทางสวนทางมา ทำให้เกิดภาวะคับขันอันบุคคลในภาวะคนขับรถยนต์ทั่ว ๆ
ไปไม่ควรกระทำ การที่คนขับรถยนต์ของจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ในลักษณะดังกล่าว
เป็นเหตุให้รถยนต์ของจำเลยที่ 1 เจี่ยวชนกับรถยนต์ของจำเลยที่ 3 แล้วรถยนต์
ของจำเลยที่ 3 แฉลบไปชนรถยนต์ของโจทก์ รถยนต์ของโจทก์จึงเสียหลักแล่นไป
ชนท้ายรถยนต์ของจำเลยที่ 1 เป็นเหตุให้รถยนต์ของโจทก์เสียหาย เช่นนี้ คนขับ
รถยนต์ของจำเลยที่ 1 จึงเป็นฝ่ายประมาทเลินเล่อด้วย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ครอบครองใช้ประโยชน์รถยนต์คันหมายเลข ทะเบียน ๗๐ - ๐๒๙๙ ลำปาง จำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าของรถยนต์โดยสารคันหมายเลข ทะเบียน ๑๐ - ๑๒๙๓ นครสวรรค์ รับส่งคนโดยสารในเส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ร่วมกับจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานเส้นทางดังกล่าว โดยมีนายสมบัติ สิงห์ ปาน ลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ เป็นคนขับ แล่นรับส่งคนโดยสารหาประโยชน์ร่วมกัน จำเลยที่ ๓ เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์โดยสารคันหมายเลขทะเบียน ๓๐ - ๑๔๔๕ กรุงเทพมหานคร และเป็นนายจ้างของนายชูศักดิ์ ลำมาศโตเจริญ ผู้ขับ รถยนต์คันดังกล่าวแล่นรับส่งคนโดยสารหาประโยชน์ร่วมกับจำเลยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๒๕ เวลาประมาณ ๑๙ นาฬิกา ขณะที่นายสิงห์คำ แก่นเพชร ขับรถยนต์ ของโจทก์จากลำพูนมุ่งหน้าไปลำปางมาถึงระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๔๐ - ๔๑ ที่เกิด เหตุ โดยมีนายสมบัติขับรถยนต์โดยสารของจำเลยที่ ๑ ตามหลังมาด้วยความ ประมาทโดยเร่งความเร็วแซงรถยนต์ของโจทก์ ขณะเดียวกันในทางเดินรถสวนนาย ชูศักดิ์คนขับรถของจำเลยที่ ๓ แล่นสวนทางมาด้วยความประมาทเร่งความเร็วและ แซงรถยนต์กระบะขึ้นมาในระยะกระชั้นชิด เป็นเหตุให้รถยนต์ของจำเลยที่ ๑ เฉี่ยว ชนกับรถยนต์ของจำเลยที่ ๓ แล้วรถยนต์ของจำเลยที่ ๓ เสียหลักแฉลบพุ่งเลยเข้า มาเฉี่ยวชนรถยนต์ของโจทก์อย่างแรง ทำให้รถยนต์ของโจทก์เสียหลักพุ่งชนท้าย รถยนต์ของจำเลยที่ ๑ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เสียค่าซ่อมรถ ๑๐๓,๓๙๕ บาท ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ๑ เดือน เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และค่าเสื่อม สภาพรถ ๔๐,๐๐๐ บาท รวมค่าเสียหาย ๑๙๓,๓๙๕ บาท และคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันทำละเมิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๑๔,๕๐๕ บาท ขอให้จำเลยทั้งสี่ ร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน ๒๐๗,๙๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ด ครึ่งต่อปีในต้นเงิน ๑๙๓,๓๙๕ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า เหตุชนกันมิได้เกิดจากความประมาทของนายสมบัติ ลูกจ้างจำเลยที่ ๑ แต่เกิดจากความประมาทของนายชูศักดิ์ลูกจ้างจำเลยที่ ๓ และ

นายสมบัติขับรถด้วยความเร็วปกติในทางเดินรถของจำเลยที่ ๑ ไม่ได้แซงรถยนต์ของโจทก์ นายชูศักดิ์ถูกจ้างจำเลยที่ ๓ เป็นฝ่ายประมาท ขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงในทางเดินรถลงเขาแลบล้ำเข้ามาในทางเดินรถของโจทก์ซึ่งแล่นตามหลังรถยนต์ของจำเลยที่ ๑ ค่าซ่อมรถยนต์ของโจทก์ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ค่าขาดประโยชน์ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และค่าเสื่อมสภาพรถยนต์ของโจทก์ก็ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ ไม่ได้นำรถยนต์คันเกิดเหตุมาร่วมในเส้นทางสัมปทานของจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ เหตุชนกันมิใช่เกิดจากความประมาทของนายสมบัติ แต่เป็นเพราะความประมาทของนายชูศักดิ์ถูกจ้างจำเลยที่ ๓ ฝ่ายเดียว ค่าเสียหายของโจทก์รวมแล้วไม่ควรเกิน ๕,๐๐๐ บาท ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๓ ให้การว่า จำเลยที่ ๓ มิใช่เจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๓๐ - ๑๔๔๕ กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๒ จำเลยที่ ๓ ได้ขายรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่นายพิเชษฐ์ แก้วปิยะทรัพย์ โดยการเข้าซื้อ นายพิเชษฐ์นั่งรถยนต์คันดังกล่าวไปดำเนินกิจการรับส่งคนโดยสาร มิได้ร่วมกิจการกับจำเลยที่ ๔ นายชูศักดิ์คนขับรถขณะเกิดเหตุเป็นลูกจ้างของนายพิเชษฐ์ มิใช่ลูกจ้างของจำเลยที่ ๓ เหตุชนกันเกิดจากความประมาทของนายสมบัติคนขับรถของจำเลยที่ ๑ ขับรถด้วยความเร็วสูงด้วยความประมาท แซงรถยนต์ของโจทก์ในระยะกระชั้นชิดเป็นเหตุให้เสียการทรงตัวแลบลุ่งเข้าชนรถยนต์คันที่นายชูศักดิ์ขับแล่นสวนทางมา เหตุเกิดเพราะความประมาทของคนขับรถของจำเลยที่ ๑ แต่ฝ่ายเดียว ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกสูงเกินสมควรค่าซ่อมและค่าเสียหายอย่างมากไม่ควรเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๔ ให้การว่า รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๓๐ - ๑๔๔๕ กรุงเทพมหานครจำเลยที่ ๓ เป็นเจ้าของและได้นำมาร่วมกิจการกับจำเลยที่ ๔ โดยทำสัญญาว่า จำเลยที่ ๓ เป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอก จำเลยที่ ๔ จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ จำเลยที่ ๓ ขायรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่นายพิเชษฐ์แล้ว นายพิเชษฐ์นำไปรับส่งคนโดยสารและดำเนินกิจการด้วยตนเอง เหตุชนกันเกิดเพราะความประมาทของคนขับรถของจำเลยที่ ๓ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายจำนวน ๑๕๒,๔๙๕ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันทำละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่า เหตุที่รถชนกันเกิดจากความประมาทของคนขับรถของจำเลยที่ ๓ ด้วย จำเลยที่ ๓ และที่ ๔ มีได้อุทธรณ์ คดีสำหรับจำเลยที่ ๓ และที่ ๔ จึงยุติ และศาลฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริงตามนั้น มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ ๑ ว่า นายสมบัติคนขับรถของจำเลยที่ ๑ ขับรถประมาทด้วยหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยพยานหลักฐานโจทก์และจำเลยแล้ว ฟังข้อเท็จจริงว่า ก่อนเกิดเหตุชนกัน นายสมบัติขับรถของจำเลยที่ ๑ แชนรถยนต์ของโจทก์ในระยะที่มีรถสวนอยู่ห่างประมาณ ๗๐ เมตร และปาดหน้ารถยนต์ของโจทก์เข้ามาในทางเดินรถของตนห่างจากรถยนต์ของโจทก์ประมาณ ๕ เมตร แล้วรถยนต์ของจำเลยที่ ๓ แชนรถยนต์กระบะกินทางเข้ามาในทางเดินรถของรถยนต์จำเลยที่ ๑ ประมาณ ๕๐ เซนติเมตร รถยนต์ของจำเลยที่ ๑ เกิดเฉี่ยวชนกับรถยนต์ของจำเลยที่

๓ แล้วรถยนต์ของจำเลยที่ ๓ แล่นไปชนรถยนต์ของโจทก์ เป็นเหตุให้รถยนต์ของโจทก์แล่นมาชนท้ายรถยนต์ของจำเลยที่ ๑ การที่นายสมบัติคนขับรถยนต์ของจำเลยที่ ๑ ขับรถขึ้นดอยขุนตาลมาด้วยความเร็ว และตามหลังรถยนต์ของโจทก์ ย่อมจะเห็นรถยนต์กระบะและรถยนต์ของจำเลยที่ ๓ กำลังจะแล่นสวนทางมาในระยะ ๗๐ เมตร การแข่งรถในระยะดังกล่าวในขณะขึ้นเนิน และจะสวนทางกับรถที่แล่นลงจากเนิน ความเร็วของรถยนต์ของจำเลยที่ ๑ และรถยนต์ของจำเลยที่ ๓ ที่แล่นสวนทางลงมาย่อมจะเพิ่มอัตราจากความเร็วขึ้นเป็นทวีคูณ และเวลาประมาณ ๑๙ นาฬิกา เป็นเวลาพลบค่ำ นายสมบัติคนขับรถยนต์ของจำเลยที่ ๑ อาจกระยะผิดพลาดได้ จึงน่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้โดยสารและทรัพย์สินของผู้โดยสารและจำเลยที่ ๑ เอง ที่จำเลยที่ ๑ ฎีกาว่า รถยนต์ของจำเลยที่ ๑ ขับแข่งรถยนต์ของโจทก์ไม่ได้ ฝ่าฝืนกฎจราจร แข่งพันแล้ว ก็เข้ามาอยู่ในทางเดินรถของรถยนต์จำเลยที่ ๑ โดยอยู่ห่างจากรถยนต์ของโจทก์ประมาณ ๕ เมตร ถือได้ว่านายสมบัติคนขับรถยนต์ของจำเลยที่ ๑ ขับรถไปตามวิสัยและพฤติการณ์ของคนขับรถแล้ว ทั้งไม่ได้เป็นทางห้ามแข่ง และไม่ได้อยู่ในที่คับขันนั้น เห็นว่า นายสมบัติคนขับรถยนต์ของจำเลยที่ ๑ เห็นมีรถยนต์แล่นสวนอยู่ก่อนแข่งแล้ว ยังขับแข่งรถยนต์ของโจทก์แล้วรีบปาดรถเข้ามาในเส้นทาง โดยต้องหลีกรถยนต์ของจำเลยที่ ๓ ที่แข่งรถยนต์คันอื่นกินทางสวนทางมา จึงเกิดภาวะคับขัน อันบุคคลในภาวะคนขับรถทั่ว ๆ ไปไม่ควรกระทำการที่นายสมบัติขับรถยนต์ของจำเลยที่ ๑ ในลักษณะดังกล่าว เป็นการขับรถยนต์ด้วยความประมาทเลินเล่อด้วยเช่นกัน

พิพากษายืน.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ชลิต ประไพศาล-อัมพร ทองประยูร)

ศาลแพ่ง - นายประยูร มูลศาสตร์

ศาลอุทธรณ์ - นายเพ็ง เพ็งนิตติ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ